

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5461/2541

นาย ธง ชัย มานะสุร การ
บริษัท ที พีอาร์ ซินดิเคท จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 143, มาตรา 243 (1)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

จำเลยให้การว่า ค่าจ้างค้างจ่ายตามฟ้องโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด สำนวนจำเลยได้จ่ายให้แล้ว จำเลยจึงไม่ต้อง รับผิดชอบใช้เงินจำนวนใด ๆ ให้แก่โจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด สำนวน อันแสดงถึงข้อต่อสู้ของจำเลยไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เมื่อจำเลยไม่ค้างจ่ายค่าจ้างตามฟ้องโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด สำนวน จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเพิ่มให้แก่โจทก์ ร้อยละสิบห้าของเงินค้างชำระทุกระยะเวลา 7 วัน ตามฟ้อง โจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด สำนวนด้วย ศาลแรงงานวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยไม่ได้นำสืบว่าจำเลยประสบภาวะชบเซา ทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่จากคำแถลงรับ ของโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด กับจำเลยตามรายงานกระบวนการพิจารณา ของศาลแรงงานที่ว่า ก่อนที่จำเลยจะไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ โจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด นั้น มีการประชุมระดับผู้บริหารว่าบริษัทจำเลย ขาดสภาพคล่อง จำเป็นต้องลดพนักงานลง ประกอบคำเบิกความ ของพยานจำเลยซึ่งเป็นการวินิจฉัยไปตามข้อต่อสู้และการนำสืบ ของจำเลย รวมตลอดทั้งข้อเท็จจริงตามที่คู่ความแถลงรับกัน โดยถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงมิใช่เป็นการวินิจฉัย ที่ขัดต่อกฎหมาย เมื่อโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด จะมีสิทธิได้รับค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าก็ต่อเมื่อโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของจำเลยโดยถูกจำเลย เลิกจ้างเสียก่อน ในปัญหานี้ศาล

แรงงานได้วินิจฉัยไว้ในตอนต้นว่า จำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดอันหมายถึงว่าโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าการที่ต่อมาศาลแรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยให้การต่อสู้คดีว่าโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าโดยไม่ได้ให้การว่า เลิกจ้างหรือไม่ และทางพิจารณาปรากฏว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ 19 คน ส่วนอีก 12 คน ไม่ได้เลิกจ้างโดยมิได้วินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์คนใดบ้าง แต่กลับพิพากษาให้ยกคำขอในส่วนนี้ของโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดและกำหนดให้สิทธิแก่โจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด ซึ่งรวมทั้งโจทก์ที่ไม่ปรากฏว่าถูกเลิกจ้าง ยังไม่มีสิทธิที่จะเรียกค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจากจำเลยได้ ให้กลับมีสิทธิ นำคดีมาฟ้องใหม่ภายในกำหนดอายุความด้วยเช่นนี้ ย่อมเป็นการ วินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ขัดกันเอง ไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลย เลิกจ้างโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด คนหรือเลิกจ้างโจทก์คนใดบ้าง ถือได้ว่าศาลแรงงานยังไม่ได้วินิจฉัยตามข้อหาทุกข้อ ขัดต่อ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ประกอบ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานกลางและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 จึงเป็นการมิชอบ ศาลฎีกาให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานในส่วนนี้แล้วย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานวินิจฉัยในประเด็นนี้ใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 243(1) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ค่าจ้าง เดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2540 ตามฟ้อง ของโจทก์ที่ 2 และที่ 28 เป็นเงินรวม 24,570 บาท และ 87,540 บาท แต่จำเลยชำระให้แก่โจทก์ที่ 2 และที่ 28 ไปแล้ว 10,200 บาท และ 8,500 บาท จึงยังคงเหลือค่าจ้างค้างจ่าย แก่โจทก์ที่ 2 และที่ 28 เป็นเงิน 14,370 บาท และ 39,040 บาท ตามลำดับ แต่ศาลแรงงานพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าจ้างค้างจ่าย แก่โจทก์ที่ 2 และที่ 28 เป็นเงิน 143,370 บาท และ 108,220 บาท จึงเป็นการไม่ถูกต้องและเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย แม้จำเลย ไม่อุทธรณ์ในปัญหานี้ ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขข้อผิดพลาด ดังกล่าวให้ถูกต้อง

ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 ประกอบพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31

คดีทั้งสามสิบเอ็ด สำนวน ศาลแรงงานกลางส่งรวมพิจารณาและพิพากษาเข้า
ด้วยกันโดยเรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 31

โจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด สำนวนฟ้องใจความทำนองเดียวกันว่า โจทก์ทั้งสามสิบ
เอ็ด เป็นลูกจ้างของจำเลย โดยโจทก์ที่ 1 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 9 ที่ 19 ถึงที่ 21 ที่ 28 ที่ 30
ที่ 31 เข้าทำงานปี 2537 โจทก์ที่ 4 ที่ 11 ที่ 12 ที่ 17 ที่ 25 ที่ 27 เข้าทำงานปี
2538 โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 13 ที่ 14 ที่ 16 ที่ 18 ที่ 22 ถึงที่ 24 ที่ 26
ที่ 29 เข้าทำงานปี 2539 และโจทก์ที่ 15 เข้าทำงานปี 2540 โดยโจทก์แต่ละคนได้รับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 57,300 บาท 8,190 บาท 11,000 บาท 11,700 บาท
9,260 บาท 19,200 บาท 10,800 บาท 11,300 บาท 12,800 บาท 12,000 บาท
21,300 บาท 15,900 บาท 10,800 บาท 12,600 บาท 11,300 บาท 11,000 บาท
13,110 บาท 7,590 บาท 27,820 บาท 14,720 บาท 15,890 บาท 14,640 บาท
11,300 บาท 16,180 บาท 13,110 บาท 19,500 บาท 12,130 บาท 29,180 บาท
28,300 บาท 19,510 บาท และ 16,150 บาท ตามลำดับ ต่อมาวันที่ 31 มีนาคม
2540 จำเลยผิดสัญญาจ้างโดยไม่จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด ตั้งแต่งวดประจำ
เดือนมีนาคม 2540 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2540 โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
การที่จำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด โดยกิจการของจำเลยยังคงดำรงอยู่
โดยจงใจถือได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ และจำเลยยังไม่ได้จ่ายเงินโบนัสประจำปี
2539 แก่โจทก์ที่ 1 ขอให้จำเลยจ่ายเงินแก่โจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด เป็นค่าจ้างค้างชำระ

พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่มจำนวน 179,479 บาท 15,451 บาท 23,753 บาท
26,996 บาท 17,533 บาท 47,138 บาท 23,384 บาท 18,511 บาท 39,091 บาท
20,586 บาท 54,715 บาท 20,025 บาท 29,064 บาท 18,443 บาท 23,753 บาท
28,427 บาท 16,396 บาท 74,139 บาท 32,027 บาท 38,240 บาท 32,854 บาท
24,249 บาท 35,003 บาท 28,427 บาท 46,078 บาท 26,289 บาท 114,733 บาท
70,642 บาท 61,108 บาท และ 37,884 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี
ของค่าจ้างที่ค้างชำระและเงินเพิ่มอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีทุกระยะเวลา 7 วัน นับแต่
วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 57,300 บาท 8,190
บาท 11,000 บาท 11,700 บาท 9,260 บาท 19,200 บาท 10,800 บาท 11,300
บาท 12,800 บาท 12,000 บาท 21,300 บาท 15,900 บาท 10,800 บาท 12,600
บาท 11,000 บาท 13,110 บาท 7,590 บาท 27,820 บาท 14,720 บาท 15,890
บาท 14,640 บาท 11,300 บาท 16,180 บาท 13,110 บาท 19,500 บาท 12,130
บาท 29,180 บาท 28,300 บาท 19,510 บาท 16,150 บาท และค่าชดเชย 171,900
บาท 24,570 บาท 33,000 บาท 35,100 บาท 27,780 บาท 57,600 บาท 10,800
บาท 11,300 บาท 38,400 บาท 12,000 บาท 63,900 บาท 47,700 บาท 10,800
บาท 12,600 บาท 11,000 บาท 39,330 บาท 22,770 บาท 83,460 บาท 44,160
บาท 47,670 บาท 43,920 บาท 33,900 บาท 48,540 บาท 39,330 บาท 58,500
บาท 36,390 บาท 87,540 บาท 28,300 บาท 58,530 บาท และ 48,450 บาท ตาม
ลำดับและโบนัสสำหรับโจทก์ที่ 1 จำนวน 54,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินแต่ละจำนวนนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
แต่ละคน

จำเลยทั้งสามสืบเถิด สำนวนให้การว่า ค่าจ้างค้างจ่ายตามฟ้องโจทก์ทั้งสามสืบ
เถิด สำนวนจำเลยได้จ่ายให้แล้ว โจทก์ทั้งสามสืบเถิดละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วัน
ทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรและจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายโดย

พร้อมกันละทิ้งหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของจำเลย จำเลย จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนใด ๆ ให้แก่โจทก์ทั้งสามสืบเถิด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยค้างจ่ายค่าจ้างโจทก์ทั้งสามสืบเถิด ซึ่งต้อง รับผิดชอบพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันผิดนัดแต่จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ ในเงินเพิ่มเพราะเหตุที่จำเลยไม่จ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ทั้งสามสืบเถิด เนื่องจาก เศรษฐกิจซบเซาลูกค้าของจำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้จำเลย จำเลยจึงไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง แก่โจทก์ทั้งสามสืบเถิด ถือไม่ได้ว่าจำเลยจงใจผิดนัดในการจ่ายค่าจ้างโดยปราศจาก เหตุผลอันสมควร ส่วนที่โจทก์ทั้งสามสืบเถิดไม่มาทำงานเนื่องจากจำเลยค้างจ่ายค่า จ้างโจทก์ทั้งสามสืบเถิดเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงานซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทน โจทก์ทั้งสามสืบเถิด จึงไม่ต้องทำงานให้แก่จำเลยตามสัญญาจ้างแรงงานจนกว่า จำเลยจะชำระหนี้แก่โจทก์แต่ละคน กรณีจึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสามสืบเถิด ละทิ้ง หน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือจงใจทำให้จำเลย ได้รับความเสียหาย แต่การที่จำเลยไม่จ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ทั้งสามสืบเถิด นั้นก็กิจการ ของจำเลยยังคงดำรงอยู่ โจทก์ทั้งสามสืบเถิด ซึ่งเป็นลูกจ้างยังคงสามารถทำงานต่อ ไปได้ ไม่ปรากฏว่าจำเลยไม่ให้โจทก์ทั้งสามสืบเถิด ทำงานต่อไปกลับเป็นกรณีที่โจทก์ ทั้งสามสืบเถิด ขอพักงานหรือหยุดงานเองโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาจ้างแรงงาน ที่ นายจ้างผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้างถือไม่ได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามสืบเถิด แต่จำเลย ได้ให้การต่อสู้คดีว่า โจทก์ทั้งสามสืบเถิดไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการ บอกกล่าวล่วงหน้าเพราะโจทก์ทั้งสามสืบเถิดละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรและจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย โดยไม่ได้ให้การ ว่าเลิกจ้างหรือไม่ และทางพิชารณาก็ปรากฏว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ 19 คน ส่วนโจทก์ อีก 12 คน จำเลยไม่ได้เลิกจ้าง กรณีเห็นได้ว่าข้ออ้างที่โจทก์ทั้งสามสืบเถิด ใช้เป็น หลักแห่งข้อหาและข้อต่อสู้ของจำเลยเป็นคนละเรื่องกัน เห็นสมควรให้ยกคำขอใน ส่วนที่เกี่ยวกับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์

ทั้งสามสิบเอ็ดห้องใหม่ พินิจพิจารณาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง 171,900 บาท 143,370 บาท 22,300 บาท 25,450 บาท 16,310 บาท 44,600 บาท 21,959 บาท 17,018 บาท 37,400 บาท 19,000 บาท 51,900 บาท 38,300 บาท 18,600 บาท 27,400 บาท 16,950 บาท 22,300 บาท 26,695 บาท 15,395 บาท 70,460 บาท 30,019 บาท 36,140 บาท 30,920 บาท 22,900 บาท 33,030 บาท 26,695 บาท 43,500 บาท 24,678 บาท 108,220 บาท 66,900 บาท 58,530 บาท และ 35,750 บาท ตามลำดับพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2540 ของต้นเงินแต่ละจำนวนจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ละคน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก โดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด ห้องค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าใหม่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ

โจทก์และจำเลยทั้งสามสิบเอ็ดสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดอุทธรณ์ว่า ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการที่จำเลยไม่จ่ายค่าจ้างแก่พนักงานเนื่องจากเศรษฐกิจซบเซา และลูกค้าของจำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้ จำเลยจึงไม่มีเงินจ่าย กรณีถือไม่ได้ว่า จำเลยจงใจผิดนัดในการจ่ายค่าจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ขัดต่อกฎหมายเพราะจำเลยเพียงแต่ให้การต่อสู้ว่าได้จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด ครบถ้วนแล้วโดยมิได้ต่อสู้เป็นอย่างอื่นนั้น เห็นว่า จำเลยให้การว่าค่าจ้างค้างจ่ายตามฟ้องโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด สำนวนจำเลยได้จ่ายให้แล้ว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนใด ๆ ให้แก่โจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด สำนวน อันแสดงถึงข้อต่อสู้ของจำเลยไว้อย่างชัดแจ้งแล้วว่าเมื่อจำเลยไม่ค้างจ่ายค่าจ้างตามฟ้องโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด สำนวนจำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเพิ่มให้แก่โจทก์ร้อยละสิบห้าของเงินค้างชำระทุกระยะเวลา 7 วัน ตามฟ้องโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด สำนวนด้วย ส่วนที่โจทก์ทั้งสามสิบเอ็ด อ้างว่าจำเลยไม่ได้นำสืบว่าจำเลยประสบภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่

นั้น เห็นว่าศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงดังกล่าวจากคำแถลงรับของโจทก์ ทั้งสามสืบเอ็ดกับจำเลยตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2540 ว่าก่อนที่จำเลยจะไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดนั้น มีการประชุมระดับผู้บริหารว่าบริษัทจำเลยขาดสภาพคล่องจำเป็นต้องลดพนักงานลงประกอบกับคำเบิกความของนายลิขิต ตั้งพัฒนสุวรรณ พยานจำเลยด้วยฉะนั้น การวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางดังกล่าวจึงเป็นการวินิจฉัยไปตามข้อต่อสู้และการนำสืบของจำเลยรวมตลอดทั้งข้อเท็จจริงตามที่คู่ความแถลงรับกันโดยถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว หาใช่เป็นการวินิจฉัยที่ขัดต่อกฎหมายดังที่โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดอุทธรณ์ไม่

สำหรับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดอีกข้อหนึ่งที่ว่าจำเลยไม่จ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและมีได้เกิดจากการกระทำผิดของโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดถือเป็นการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดตามกฎหมายแล้ว จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดและอุทธรณ์ของจำเลย ข้อ 2.2 ที่ว่า ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยในปัญหาที่เกี่ยวกับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดแต่ข้ออ้างที่โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดใช้เป็นหลักแห่งข้อหาและข้อต่อสู้ของจำเลยเป็นคนละเรื่องกัน จึงให้ยกคำขอในส่วนนี้โดยไม่ตัดสินสิทธิโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดฟ้องใหม่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบนั้น เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดและอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวเป็นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ได้วินิจฉัยในประเด็นข้อที่ 3 ที่เกี่ยวกับความรับผิดของจำเลยต่อโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดในค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งแม้ศาลแรงงานกลางจะไม่ได้กำหนดประเด็นว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดแล้วไว้ด้วยหรือไม่ก็ตาม แต่โจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดจะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าก็ต่อเมื่อโจทก์ทั้งสามสืบเอ็ดพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของจำเลยโดยถูกจำเลยเลิกจ้างเสียก่อนซึ่งใน

ปัญหานี้ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยไว้ในตอนต้นว่า จำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดอันหมายถึงว่าโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยต่อมาอีกว่า จำเลยให้การต่อสู้คดีว่าโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพราะโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรและจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย โดยไม่ได้ให้การว่าเลิกจ้างหรือไม่ และทางพิพากษาก็ปรากฏว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ 19 คน ส่วนอีก 12 คนไม่ได้เลิกจ้างข้ออ้างของโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดที่ใช้เป็นหลักแห่งข้อหาและข้อต่อสู้ของจำเลยเป็นคนละเรื่องกัน จึงให้ยกคำขอในส่วนนี้โดยไม่ตัดสินสิทธิโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดฟ้องใหม่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ ซึ่งคำวินิจฉัยในตอนหลังของศาลแรงงานกลางได้ชี้ว่าข้อเท็จจริงในทางพิพากษาพึงได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์แล้ว 19 คนไม่ได้เลิกจ้าง 12 คน โดยมีได้วินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์คนใดบ้างแต่กลับพิพากษาให้ยกคำขอในส่วนนี้ของโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดและกำหนดให้สิทธิแก่โจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดซึ่งรวมทั้งโจทก์ที่ไม่ปรากฏว่าถูกเลิกจ้างยังไม่มีสิทธิที่จะเรียกค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจากจำเลยได้มีสิทธินำคดีมาฟ้องใหม่ภายในกำหนดอายุความด้วยเช่นนี้ ย่อมเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ขัดกันเองไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดคนหรือเลิกจ้างโจทก์คนใดบ้าง การที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกคำขอเกี่ยวกับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าของโจทก์แล้วกำหนดให้โจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดมีสิทธินำคดีมาฟ้องใหม่ดังกล่าวโดยไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงให้ชัดเจนว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามสิบเอ็ดหรือเลิกจ้างโจทก์คนใดบ้าง เช่นนี้ถือได้ว่าศาลแรงงานกลางยังไม่ได้วินิจฉัยตามข้อหาทุกข้ออันขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 เป็นการมิชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรยกคำพิพากษาศาลแรงงาน

กลางในส่วนนี้แล้วย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยในประเด็นที่ 3 นี้ใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(1) ประกอบพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31

อนึ่ง สำหรับค่าจ้างเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2540ตามฟ้องของ โจทก์ที่ 2 และที่ 28 เป็นเงินรวม 24,570 บาท และ 87,540 บาท แต่จำเลยชำระให้ แก่โจทก์ที่ 2 และที่ 28 ไปแล้ว 10,200 บาท และ 8,500 บาท จึงยังคงเหลือค่าจ้าง ค้างจ่ายแก่โจทก์ที่ 2 และที่ 28 เป็นเงิน 14,370 บาท และ 79,040 บาท ตามลำดับ แต่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าจ้างค้างจ่ายแก่โจทก์ที่ 2 และที่ 28 เป็นเงิน 143,370 บาท และ 108,220 บาท จึงเป็นการไม่ถูกต้องและเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย แม้จำเลยไม่อุทธรณ์ในปัญหานี้ ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขข้อผิดพลาด ดังกล่าวให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าจ้างค้างจ่ายแก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 14,370 บาท และโจทก์ที่ 28 เป็นเงิน 79,040 บาทกับให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางใน ส่วนที่เกี่ยวกับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประเด็นข้อที่ 3 โดยให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์แต่ละคนมีสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยและสิน จ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยหรือไม่เพียงใดแล้วพิพากษาใหม่ตาม รูปคดี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามพิพากษาศาลแรงงาน

(อร่าม หุตางกูร-พรชัย สมรรถเวช-กมล เพียรพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ